

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2608/2023

tra

Parte_1 elett.te dom.t presso il proc.avv.to MAIMONE ANSALDO PATTI FABRIZIO che l
rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE/I

e

CP_1 elett.te dom.t presso il proc.avv.to FACCIOLI ELISA che lo rappresenta e difende per
delega a margine della comparsa di costituzione e risposte

CONVENUTO

Udienza del 6.3.2024 innanzi al dott. Maria Giuseppa Sanna, sono comparsi:

Compare l'avv.to Dettori in sostituzione dell'avv.to Maimone per parte opponente la quale conferma le
conclusioni e chiede che la causa venga trattenuta in decisione

Compare l'avv.to Garau in sostituzione dell'avv.to Carboni per CP_1 il quale insiste nelle richieste,
deduzioni e conclusioni e chiede che la causa sia trattenuta in decisione

Il Giudice all'esito della trattazione orale si ritira in Camera di consiglio all'esito della quale depositerà
la sentenza

Il Giudice

dott. Maria Giuseppa Sanna

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2608/2023** promossa da:

Parte_1 elett.te dom.ta presso il proc. avv.to MAIMONE ANSALDO PATTI FABRIZIO che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte

RICORRENTE

Contro

CP_1 elett.te dom.ta presso il proc.avv.to FACCIOLI ELISA che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso, ritualmente notificato, *Parte_1* proponeva impugnazione contro gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dal *Controparte_2* per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale annualità 2021,2022 e 2023 per l'occupazione del suolo pubblico e relative sanzioni e interessi.

Esponenza la ricorrente di essere concessionaria del servizio di distribuzione gas metano nel comprensorio di *CP_2* in virtù di delibera del consiglio comunale di *CP_2* n. 320 del 17 dicembre 1992 e relativa stipula dell'affidamento, concessione originariamente a favore di *Org_1* alla quale *Parte_1* è subentrata in virtù di modifiche societarie susseguite nel tempo e comunque allo stato pienamente efficace e valida.

Precisava che gli accertamenti oggi impugnati erano stati emessi sul presupposto che la ricorrente non avesse correttamente corrisposto per gli anni indicati nei rispettivi atti impugnati quanto effettivamente dovuto

Sosteneva che il *Controparte_2* nell'emettere i provvedimenti impugnati aventi ad oggetto il Canone Unico Patrimoniale, dovuto per l'occupazione di suolo pubblico con condotte ed infrastrutture, afferente il servizio di pubblica utilità relativo alla distribuzione di gas metano avesse violato il disposto dall'art. 1, comma 833, della L. n. 160/2019 che prevede che "sono esenti dal canone... d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima" situazione prevista dall'art. 29 lettera e) del regolamento applicativo della

concessione intercorsa e vigente attualmente con il Comune impositore, norma che prevede esplicitamente l'esenzione dal canone per le "occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima".

Riteneva, pertanto, che quanto richiesto con gli accertamenti impugnati non fosse dovuto in virtù di detta esenzione.

Soggiungeva, comunque, che il calcolo adottato per la determinazione del tributo non fosse corretto e ciò in quanto la ricorrente nel corrispondere il CUP per gli anni di imposta lo aveva correttamente calcolato tenendo conto del fatto che il valore delle opere eseguite è pari a € 29.230.822,10, a fronte di contributi ricevuti per complessivi € 15.625.207,23 e l'imposta doveva essere calcolata sulla percentuale determinata dalla differenza tra il valore delle opere eseguite e quelle finanziate e quindi nella misura del 53,45 dovendosi ritenere la differenza del 46,55 esente da imposizione CUP e quindi non dovuta la parte di tributo portata dagli atti impugnati, ciò anche sul presupposto che la determinazione effettuata dalla ricorrente appariva supportata dall'art. 8 comma 5 del D. M. 226 del 12 novembre 2011 - "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale" - prevede che "Il gestore è tenuto al pagamento della tassa e/o canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione di impianto di sua proprietà, a meno che la concessione preveda la devoluzione gratuita all'Ente locale alla sua scadenza".

Concludeva chiedendo l'annullamento degli accertamenti impugnati.

Si costituiva *CP_1* concessionario per la riscossione del *Controparte_2* contestando la domanda e tutti i motivi posti a suo fondamento.

Contestava, in primo luogo e con riferimento alla allegata situazione di esenzione, che *Parte_1* potesse godere dell'esenzione di cui al citato art. 1 comma 833 L.160/2019 atteso il disposto originario contratto di concessione prodotto dalla stessa ricorrente che all'art. 16 prevede "Alla scadenza della concessione, ove il Concedente decida di assumere il servizio, direttamente o tramite *Organizzazione_2*, la Società trasferirà al Concedente stesso la proprietà degli impianti, la cui VALORIZZAZIONE sarà effettuata nel modo seguente:

Le opere che risultino finanziate grazie agli specifici contributi di legge, saranno devolute gratuitamente, tenuto conto del registro di cui all'art. 5, V comma e seguenti.

Le opere eseguite con finanziamenti diretti a carico del concessionario [...]

Controparte_3.

Per valore industriale si intende l'insieme dei costi necessari per ricostruire un impianto uguale a quello che si rileva, tenuto conto della vetustà dei beni, quindi della decurtazione del valore come sopra calcolato per degrado e per deperimento, salvo gli eventuali rinnovi e/o sostituzioni effettuati durante l'uso.

La stima sarà eseguita d'intesa tra le parti o, in caso contrario, dal Collegio Arbitrale di cui all'Art. 19 della presente Convenzioni.

La Società godrà del diritto di ritenzione nelle forme e nei limiti delle leggi vigenti, sino

ad avvenuto pagamento di quanto dovutole” con la evidente conclusione che la devoluzione gratuita degli impianti al **CP_2** era stata prevista esclusivamente per le opere finanziate da ente pubblico mentre per le altre era prevista la determinazione di un valore.

Sosteneva in virtù del principio della eccezionalità dell'esenzione che ove non previsto il fatto precipuo contemplato dalla norma la stessa non può trovare applicazione analogica al fatto diverso allegato.

Nel merito della determinazione del tributo precisava di avere applicato il sistema espressamente previsto dal comma 831 dell'art. 1 L.160/2019 con conseguente corretta determinazione degli importi portati dagli accertamenti impugnati per le annualità oggetto di imposta.

Concludeva chiedendo la conferma degli avvisi di accertamento impugnati.

La causa veniva istruita con produzioni documentali e presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza fissata per la discussione.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del **Controparte_2** al quale è stato ritualmente notificato il ricorso.

Nel merito l'opposizione appare infondata e deve essere rigettata.

Preliminarmente sulla giurisdizione.

Occorre premettere che il Canone Unico Patrimoniale ha sostituito i precedenti tributi locali denominati TOSAP e **Org_3** e che la giurisprudenza formatasi nella sussistenza di detti tributi ha comportato una scissione in ordine alla Giurisdizione ciò a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sent. n. 64 del 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 103 Cost. e VI disp. att. Cost., dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248 con la conseguenza che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario non solo le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ma anche quelle relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale potrebbe pretendere per la concessione di spazi ed aree per l'installazione di impianti pubblicitari.

A siffatto dettato della suprema corte si è adeguata la maggiore parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.15993/2009 ; Cass.11090/2010; Cass.21582/2011, Cass. 21928/2918)

La prospettata giurisdizione del Giudice Ordinario si fonda esclusivamente sul fatto che in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. "COSAP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

Ciò posto il CUP non differenziando gli aspetti prima esistenti tra **Org_4** e **Org_3** che legittimavano una diversa giurisdizione (impugnazione accertamenti TOSAP giurisdizione tributaria, impugnazione accertamenti COSAP giurisdizione ordinaria) e avendo sicuramente ad oggetto il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche porta

a ritenere che le controversie relative a detto tributo, con riferimento alla quantificazione e debenza del canone, rientrino nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

La ricorrente porta a sostegno della sua impugnazione come primo motivo l'interpretazione dell'art. 1 comma 833 L.160/2019 sostenendo di essere soggetto a esenzione sul presupposto che il regolamento attuativo della concessione prevedeva la consegna gratuito degli impianto alla cessazione della stessa ed, inoltre, contesta la modalità di determinazione dell'imposta come effettuata dal *Controparte_2*

Occorre premettere che la disciplina sulle occupazioni di suolo e sottosuolo realizzate dalle aziende fornitrici di pubblici servizi ha avuto di recente una evoluzione interpretativa e precisamente è stata introdotta, in sede di conversione del decreto legge 146/2021, una norma di interpretazione autentica circa la modalità di applicazione del canone unico laddove sia prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.

Il comma 831 della legge 160/2019 è stato il primo della nuova disciplina ad aver avuto un intervento emendativo e successivamente altre modifiche nel tentativo di definire compiutamente e definitivamente le diverse casistiche che rientrano nel complesso mondo dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità.

La modifica introdotta, avendo le caratteristiche di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva permettendo continuità con l'interpretazione ministeriale e consentendo quindi per i settori in cui è prevista una separazione delle attività, che il canone sia dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.

Posto il principio deve concludersi che *Parte_1* concessionaria del servizio di fornitura del gas del *Controparte_2* è sicuramente soggetto passivo di CUP e tenuto al pagamento dello stesso sussistendone i presupposti.

La ricorrente invoca a suo sostegno la previsione di cui all'art. . 1, comma 833, della L. n. 160/2019 che prevede che “sono esenti dal canone... d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima” sostenendo che il regolamento attuativo della concessione prevedeva proprio la retrocessione gratuita al Comune degli impianti adibiti a servizi pubblici.

In verità, come evidenziato da parte resistente, emerge dalle condizioni che regolano la concessione che le parti non hanno convenuto la retrocessione gratuita al comune di tutti gli impianti adibito al pubblico servizio ma esclusivamente la porzione di impianto coperti da finanziamento pubblico per la loro costituzione prevedendo a riguardo sia la valutazione effettiva degli stessi come risultanti dal registro indicato in contratto sia la determinazione del valore degli impianti finanziati direttamente applicando i valori di stima industriale.

La riportata convenzione comporta quindi che non sia stata prevista la retrocessione automatica degli impianti dal concessionario del pubblico servizio al Comune ma che la

stessa avvenga a seguito di accertamento delle opere effettuate con finanziamenti pubblici scisse dalle opere eseguite con altro finanziamento che si può definire privato. Viene in tal modo meno il presupposto semplice e chiaro previsto dall'art. 1 comma 633 L.160/2019 della retrocessione a favore del Comune degli impianti, retrocessione che deve comprendere tutti gli impianti e non soltanto parti degli stessi in quanto non esplicitamente indicati e, in vigore di concessione, anche di difficile determinazione potendosi realizzare sugli impianti diversi interventi sia con finanziamenti pubblici sia con finanziamenti privati.

Come correttamente sostenuto da parte resistente l'esenzione fiscale alla quale deve essere assimilato il Canone Unico Patrimoniale è di stretta interpretazione nella sussistenza dei presupposti e non consente in alcun modo né l'interpretazione analogica né la interpretazione estensiva come quella che si avrebbe con riferimento alle opere parzialmente eseguite con finanziamenti pubblici (Cass.25982/2022; Cass.28055/2021; Cass.17976/2021; Cass.5638/2020 ; Cass. 31333/2019 , sentenze recenti con applicazione del principio alle esenzioni con diversi tributi).

Resta di conseguenza accertato che *Parte_1* non possa godere dell'esenzione invocata non sussistendone i presupposti indicati dalla norma invocata.

Quanto alla determinazione del Canone dovuto e quindi alla sua quantificazione la ricorrente sostiene che lo stesso debba essere determinato solo sul valore degli impianti di sua proprietà ovvero sul valore delle opere non supportate da finanziamenti pubblici, esattamente come dalla stessa determinate e corrisposte per le annualità di cui agli accertamenti.

Vero è che l'art. 1 comma 831 L.160/2019 esplicitamente prevede che “ Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
+=====+	
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
+-----+	
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1
+-----+	

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone e' comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. *Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altriutilizzatori delle reti in*

proporzione alle relative utenze.(modificato con la legge di interpretazione autentica della legge 146/2021) Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. “

A siffatto dettato normativo si è uniformato il *Controparte_2* e applicando proprio i parametri indicati ha rideterminato i CUP dovuti da *Parte_1* per l'occupazione del suolo pubblico per le annualità portate dagli avvisi di accertamento impugnati.

Nessun altro criterio, diverso da quello legalmente previsto, può essere adottato dal *CP_2* per la determinazione del CUP per l'occupazione del suolo pubblico da parte dei concessionari di pubblici servizi come quello della fornitura del gas.

Concludendo gli accertamenti impugnati devono ritenersi legittimi in quanto conformi ai principi e alle regole che presiedono il CUP e quindi confermati , con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da *Parte_1*

Riguardo alle spese deve osservarsi che la materia, sia per i profili relativi alla giurisdizione che per i profili sostanziali poco trattati in giurisprudenza, appare non compiutamente elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta;

- 1) Rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1* avverso gli avvisi di accertamento del *Controparte_2* aventi ad oggetto il Canone Unico Patrimoniale per gli anni di imposta 2012,2022 e 2023;
- 2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio .

Sassari 06/03/2024

Il Giudice
dott. Maria Giuseppa Sanna